

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

**UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL
YACHAY**

Hermman Mena Pazmiño PhD.

**RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE TECNOLOGIA
EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República, indica: "Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República, manifiesta: "La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y evaluación";

Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo";

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global";

Que, el artículo 352 de la Constitución de la república del Ecuador, indica: "El sistema de educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados.

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”;

Que, el artículo 355 de la Carta Magna, dispone: "El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, cultura y arte (...);

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: "Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integridad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;

Que, los literales b) y d) del artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: “Funciones del Sistema de Educación Superior, disponen: “Son funciones del Sistema de Educación Superior: b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos los niveles y modalidades del sistema”;

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Reconocimiento de la autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República.

En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad social y rendición de cuentas.

Se reconoce y garantiza la naturaleza jurídica propia y la especificidad de todas las universidades y escuelas politécnicas”;

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

Que, el literal e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta: “Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;

Que, el artículo 1 del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, manifiesta que las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Que, el artículo 6 del Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo (Resolución CD 513 del IESS) manifiesta que son afecciones crónicas, causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión u ocupación que realiza el trabajador y como resultado de la exposición a factores de riesgo, que producen o no incapacidad laboral.

Que, el artículo 9 del Reglamento del Seguro General de Riesgos de Trabajo (Resolución CD 513 del IESS) indica que se consideran factores de riesgos específicos que entrañan el riesgo de enfermedad profesional u ocupacional, y que ocasionan efectos a los asegurados, los siguientes: químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial.

Que, el artículo 11 ibídem señala que accidente del trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que ocasione en el afiliado lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior.

Que, el artículo 155 de la Ley de Seguridad Social señala como lineamiento de política del Seguro General de Riesgos proteger al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo, y acciones de reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral;

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, establece: “Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una institución de educación superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior”;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, señala: “(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de la Universidad de

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...);

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el señor Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: “Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidades Yachay Tech, (...)”;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República. Lcdo. Lenin Moreno Garcés, designó al Dr. Agustín Albán, como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación;

Que, mediante Acuerdo SENESCYT- 2019-049, de 27 de mayo de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: "(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior.

Esta Comisión estará integrada por gestores internos a la institución de educación superior que desempeñarán las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar todas las acciones necesarias para el normal y adecuado desempeño de la institución; y, gestores externos a la institución de educación superior que cumplirán funciones de articulación y vinculación con sectores académico, público, privado y otros de la sociedad.

Las Comisiones Gestoras podrán conformarse con un número mínimo de cuatro y máximo de siete integrantes con derecho a voto. La mayoría de integrantes deberán ser gestores internos quienes desarrollarán sus funciones en la institución de educación superior a tiempo completo”;

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...);

Que, el artículo 8 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, manifiesta: “La misión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY es generar ciencia de excelencia a nivel internacional desarrollando un posgrado basado en la investigación y brindando una educación de alta calidad y exigencia científica a estudiantes de pregrado”;

Que, el artículo 9 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY, sobre la visión de la Institución, establece: “La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY tiene como visión convertirse en una universidad de investigación líder a nivel mundial que genere nuevos conocimientos y aplicaciones que contribuyan al desarrollo de una economía basada en el conocimiento, ser el motor académico y científico de la Ciudad del Conocimiento Yachay, incluyendo directamente al cambio de la matriz productiva”;

Que, el literal p) del artículo 102 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, indica: “Responsabilidades del Rector.- En calidad de autoridad ejecutiva, el/la Rector/a tiene las siguientes responsabilidades: p) Expedir instructivos o manuales internos, para la organización y el funcionamiento institucional”;

Que, mediante resolución RCG-SO-07 Nro. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño PhD., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

Que, mediante memorando UITEY-DPP-2019-0260-M, de 25 de octubre de 2019, la Lcda. Lizeth Daniela Reinoso, Directora de Planificación e Inversión (E), solicita a Hermann Mena PhD., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, realice las gestiones correspondientes para la aprobación del procedimiento para "Auditoria e Inspecciones de Seguridad", el cual fue elaborado por la Dirección de Planificación e Inversión y por el Analista de Seguridad y Salud Ocupacional; y revisado por la Dirección de Talento Humano y la Dirección de Normativa,

Que, mediante comentario inserto en el sistema de Gestión Documental Quipux, de 25 de octubre de 2019, Hermann Mena PhD., Rector de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dirigido a Lorena Zeggane Msc., Coordinadora Jurídica, expresa lo siguiente: “Estimada, para elaboración de la resolución”;

En ejercicio de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de Educación Superior; la

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
el Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas
Politécnicas y demás normativa citada.

RESUELVE

ARTÍCULO ÚNICO.- Dar por conocido y aprobar el “Procedimiento para Auditoria e Inspecciones de Seguridad” de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, remitido mediante memorando UITEY-DPP-2019-0260-M de 25 de octubre de 2019, que se encuentra adjunto y forma parte de esta resolución.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Notifíquese con el contenido de la presente Resolución a la Dirección de Talento Humano, a la Dirección de Planificación e Inversión, y a la Coordinación Jurídica.

SEGUNDA.- Disponer a la Dirección de Talento Humano, la ejecución de todas las acciones necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Documento firmado electrónicamente

Dr. Hermann Segundo Mena Pazmiño
RECTOR

Referencias:

- UITEY-DPP-2019-0260-M

Resolución Nro. UITEY-REC-2019-0033-R

Urcuquí, 22 de noviembre de 2019

Anexos:

- Procedimiento de Auditoria e Inspecciones SST. Parte 3
- Procedimiento de Auditoria e Inspecciones SST. Parte 2
- Procedimiento de Auditoria e Inspecciones SST. Parte 1

Copia:

Señor Ingeniero
Luis Santiago Gallegos Valarezo
Analista de Seguridad y Salud Ocupacional 3

Señora Ingeniera
Andrea Karolina Alarcon Proaño
Directora de Talento Humano Encargada

Señorita Magíster
Lorena Alejandra Zeggane Medina
Coordinadora Jurídica, Encargada

lj/pc/lz